



COMUNE DI MEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 88 della Giunta comunale

OGGETTO: Vendita a trattativa diretta, ex art. 21 della L.P. 23/90 e s. m., del lotto di legname in piedi "LINEA SANT'ANTONIO BOSTRICO" n. 250/2026/1 di presunti mc. 29.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore 17.30, presso la sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Orsingher Ivano	Sindaco	Presente
2. Bonat Clara	Vicesindaco	Presente
3. Bettega Gianmario	Assessore	Presente
4. Dalla Sega Vigilio	Assessore	Presente
5. Zortea Viviana	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Facci dott.ssa Fabiola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Orsingher dott. Ivano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Vendita a trattativa diretta, ex art. 21 della L.P. 23/90 e s. m., del lotto di legname in piedi “LINEA SANT’ANTONIO BOSTRICO” n. 250/2026/1 di presunti mc. 29.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il progetto di taglio 250/2026/1 di data 11.06.2026 del **Servizio Foreste - Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero**, in conto ripresa anno 2026, per la vendita del lotto di legname come di seguito specificato:

N°	LOTTO	€ Macch.	Mc. Abete rosso	Mc. Abete bianco	MC NETTI TOTALI
1	Linea Sant’ Antonio Bostrico	60,00	27	2	29

Dato atto che:

- la ditta Bettega Legnami srl sta procedendo all’esbosco di un lotto di legname sul territorio del Comune di Canal San Bovo in località Sant’Antonio;
- l'unica modalità tecnica che garantisce l’asportazione in sicurezza del legname del suddetto lotto prevede il tracciamento di una linea di esbosco attraverso il territorio del comune di Mezzano;
- tale condizione logistica impone il taglio delle piante, tra l’altro già colpite dal bostrico, lungo la linea prevista; pertanto il Servizio Foreste - Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero ha predisposto progetto di taglio n. 1/2026 “Linea Sant’Antonio Bostrico”.

Rilevata la necessità ed urgenza di procedere all’esbosco di legname bostricato per impedire la diffusione dell'infestazione ai popolamenti sani adiacenti ed evitando nel contempo il deperimento dei prodotti legnosi.

Vista la relazione del custode forestale di data 24.07.2026 prot. n. 3577.

Considerato che:

- la ditta Bettega Legnami srl con nota prot. n. 3001 di data 19.06.2026 si è resa disponibile all’acquisto del legname di cui al progetto di taglio 250/2026/1 al prezzo di euro 60,00 al mc.;
- la suddetta ditta sta già esboscando l’area attigua al lotto “Linea Sant’Antonio Bostrico” e quindi non si incorrerebbe in intralci di cantiere.
-

Ritenuto, pertanto, di vendere a trattativa diretta il lotto “Linea Sant’Antonio Bostrico” n. 250/2026/1 di presunti mc. 29, alla ditta Bettega Legnami srl al prezzo di euro 60,00 al mc. in considerazione dell’urgenza di asporto delle piante danneggiate da bostrico.

Considerato che per la vendita si devono osservare le norme e condizioni stabilite nel Capitolato d’oneri generali per la vendita e dei prodotti legnosi che seppur non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Visti:

- Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

- Vista la Legge Provinciale n. 23/1990 e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 20.12.2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5, del 28.03.2018.

Vista la deliberazione consiliare di Mezzano n. 52 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2026/2028, il Bilancio di previsione 2026/2028 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Mezzano n. 1 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2026-2028 – parte finanziaria.

Vista la deliberazione giuntale n. 45 dd. 26.03.2026 con la quale è stato approvato il PIAO 2026-2028.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per poter procedere in tempi celeri con i provvedimenti conseguenti stante la necessità di esboscare in tempi brevi le piante bostricate.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, anche avuto riguardo all’immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento;

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla vendita a trattativa diretta del lotto di legname “LINEA SANT’ANTONIO BOSTRICO” di presunti mc. 29 netti al prezzo di euro 60,00 al mc alla ditta Bettega Legnami Srl.
2. di formalizzare la vendita di cui trattasi mediante scambio di documentazione fiscale come nell’uso del commercio;
3. di dare atto che il ricavato della vendita verrà introitato al capitolo 3260/10 del bilancio 2026/2028.

4. di provvedere all'accantonamento della somma pari al 10% del valore complessivo del lotto, con imputazione al capitolo 9050416 del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., per poter procedere in tempi celeri con i provvedimenti conseguenti stante la necessità di contenere i danni causati dal bostrico al patrimonio boschivo comunale.
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orsingher dott. Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Facci dott.ssa Fabiola

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).